

Nr. 182 Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung der Bekanntmachung über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken. 19. November 1936*R 22/2162, Bl. 62–64 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Die Bundesratsbekanntmachung über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken vom 15. März 1918 (Reichsgesetzblatt S. 123) entstammt der Zeit des späten Liberalismus. Zugrunde liegt ihr die Auffassung, daß der Besitzwechsel von Grund und Boden Angelegenheit des Einzelnen ist und daher keiner rechtlichen Ordnung im Gemeininteresse bedarf. Zu einer gewissen Einschränkung zwangen aber die Erscheinungen, die sich infolge des Krieges auf dem Grundstücksmarkt herausgebildet hatten. Durch den Krieg reich gewordene, der Landwirtschaft fernstehende Leute erstrebten in großer Zahl Landerwerb als Kapitalsanlage, aus Steuerrücksichten, zur Verbesserung ihrer eigenen Nahrungsmittelversorgung oder zur Hebung ihrer gesellschaftlichen Stellung. Durch die Einführung der Genehmigungspflicht für bestimmte dingliche und schuldrechtliche Grundstücksgeschäfte sollte den ernährungspolitisch und im kleineren Umfange auch den volkswirtschaftlich mißlichen Folgen dieser Umschichtung gesteuert werden.

Die Grundauffassung des Gesetzgebers und ebenso die Lage und die Verfassung der Ernährungswirtschaft sind heute andere als 1918. Im Rahmen der nationalsozialistischen Bodenordnung ist der Besitzwechsel des landwirtschaftlichen Grund und Bodens nicht lediglich ein Grundstücksverkehr zwischen Veräußerer und Erwerber, sondern ein Vorgang, der die Gemeinschaft angeht und an den der Staat und der Stand bestimmte Anforderungen stellen müssen, damit der Besitzwechsel nicht die Ordnung im landwirtschaftlichen Bereich gefährdet. Der Besitzwechsel soll vielmehr der Verwirklichung dieser Ordnung dienen.

Je mehr die Bundesratsbekanntmachung in einer der heutigen Auffassung über den Grundstücksverkehr entsprechenden Form angewandt werden sollte, zeigte es sich, daß mit der Bekanntmachung weder eine schädliche Veränderung in der Struktur des Grundbesitzes verhindert noch die Neubildung von Erbhöfen gefördert werden konnte.

Nunmehr ist es auch mit Rücksicht auf den Vierjahresplan notwendig, beschleunigt die gesetzlichen Möglichkeiten zu schaffen, um dem unerwünschten Grundstücksverkehr in jeder Beziehung entgegenzutreten zu können. Es ist deshalb davon Abstand genommen worden, ein gänzlich neues Grundstücksverkehrsgesetz zu erlassen². Der anliegende Entwurf erstrebt vielmehr nur dort eine Änderung der alten Bundesratsbekanntmachung, wo sich wesentliche Mißstände ergeben haben.

Zu I.

¹ Auch in: R 22/2166 (APK II 3, Reg. Nr. 31056). Eine erste „Rohfassung“ des ÄndG zur Grundstücksverkehrsbekanntmachung von 1918 hatte der REM dem RJuM am 12. 8. 1936 zugeleitet; R 22/2162, Bl. 49–51. – Die hier abgedr. Erstfassung der Begründung bringt die Intentionen des Gesetzes unverhüllt zum Ausdruck als die amtl. Fassung der späteren KabVorl. (u. Anm. 19): In einer kommissar. Besprechung vom 9. 12. 1936, zu welcher das REM bei Übersendung des GesEntw. (R 22/2162, Bl. 59–64) eingeladen hatte, war angeregt worden, „die verfänglichen Stellen der Begründung in die endgültige Fassung nicht zu übernehmen“. Vm. Des Richters v. Spreckelsen/RJUM; R 22/2162, Bl. 71 f.

² Der zweimalige Versuch des REM 1933/34, die Materie mit der Zielsetzung der jetzt vorgel. Novelle durch ein „Gesetz über den Verkehr mit landwirtschaftl. Grundstücken“ grundlegend neu zu ordnen, war am Widerspruch v. a. des RWiM, aber auch des Wirtschaftsbeauftr. Keppler gescheitert. Näheres s. ARH I/2, Nrr. 239, 371 Anm. 3, 5; vgl. auch R 2501/6797, Bl. 118–120.

Die Neufassung des § 1³ bringt als wesentliche Ergänzung die Einbeziehung der Bodenbestandteile sowie die Einbeziehung der Veräußerung im Wege der Zwangsversteigerung.

Die Einbeziehung der Rechtsgeschäfte, die die Bestellung eines dinglichen Rechts zum Genuß der Bodenbestandteile eines Grundstücks oder die Vereinbarung eines derartigen Genusses zum Gegenstand haben, ist aus folgendem Grund notwendig:

Regelmäßig wird der Grundbesitz, der zur Nutzung seiner Bodenbestandteile an andere überlassen ist, nach der Ausbeutung in einem Zustande zurückgegeben, der eine ertragreiche landwirtschaftliche Nutzung auf Jahre hinaus unmöglich macht oder sogar vollkommen ausschließt. Dies muß im Interesse der Volksernährung verhindert werden. Durch die Erstreckung der Genehmigungspflicht auf derartige Rechtsgeschäfte soll jedoch nicht eine Erschwerung der Verwertung vorhandener Bodenschätze herbeigeführt werden. Die Genehmigung wird vielmehr regelmäßig zu erteilen sein; sie müßte aber ebenso regelmäßig mit einer Auflage verbunden werden, durch welche die Erhaltung und ordnungsmäßige Übertragung des Mutterbodens nach dem Abbau sichergestellt wird⁴.

Der Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke im Wege der Zwangsversteigerung bedarf nach der bestehenden gesetzlichen Regelung nicht der Genehmigung gemäß § 1 der Bundesratsbekanntmachung. Nachdem das Erbhofrecht⁵ und die im allgemeinen strengere Handhabung der Bundesratsbekanntmachung den freihändigen Erwerb größerer Grundstücke durch Nichtlandwirte, Juden u. ä. sehr erschwert hat, mehren sich die Fälle des Grundstückserwerbs durch ungeeignete Personen im Wege der Zwangsversteigerung. Falls der Käufer eines Grundstücks die Gewißheit erlangt hat, daß ihm der Erwerb des Grundstücks durch normalen Kauf nicht möglich ist, versucht er, sich ein anderes Grundstück oder sogar dasselbe Grundstück durch Zwangsversteigerung zu verschaffen. Der Erwerb erfolgt – in den überwiegenden Fällen klar erkennbar – zu Zwecken der Kapitalsanlage, gelegentlich wohl auch aus Liebhaberei (Jagd- und Erholungssitz). Die Beobachtung des Grundstücksverkehrs zeigt, daß zur Zeit allgemein die Neigung besteht, Kapital in Grundbesitz anzulegen, weil diese Anlage einmal große Sicherheit bietet und zum anderen bestimmte Erträge abwirft. Als Erwerber treten Kaufleute, Industrielle, Rechtsanwälte, Ärzte, Bäcker, Fleischer u. a. auf. Eine Gewähr dafür, daß das ersteigerte Grundstück den heutigen Gesichtspunkten entsprechend genutzt wird, besteht nicht, kann durch die geltende gesetzliche Regelung auch nicht erreicht werden. Da der Erwerb in der Regel zu Preisen erfolgt, die weit über dem Ertragswert des Grundstücks liegen, scheiden Landwirte als Erwerber aus. Das Land geht ihnen verloren, wenn sie es nicht von dem Erwerber pachten, wobei sich natürlich der hohe Erwerbspreis in einem entsprechend hohen Pachtpreis auswirkt. Auch die Siedlungsunternehmen können von ihrem Vorkaufsrecht wegen des hohen Preises keinen Gebrauch machen. Die Möglichkeit, unangemessen hohe Preise herabzusetzen, besteht nach § 6 des Gesetzes zur Ergänzung des R[eichs]-S[iedlungs]G[esetzes] vom 4. Januar 1935 Reichsgesetzblatt I S. 1) nur für den Fall der freihändigen Grundstücksveräußerung. In den Kreisen der Bauern und Landwirte, die ihren vorhandenen großen Bedarf an Land nicht decken können, herrscht allgemein Erregung und Verbitterung über diese noch immer mögliche kapitalistische und spekulative Ausnut-

³ § 1: „(1) Die Auflassung eines Grundstücks, die Bestellung eines dinglichen Rechts zum Genuß der Erzeugnisse oder der Bodenbestandteile eines Grundstücks sowie jede Vereinbarung, welche den Genuß der Erzeugnisse oder der Bodenbestandteile oder die Verpflichtung zur Übereignung eines Grundstücks zum Gegenstande hat, bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der zuständigen Behörde, wenn es sich um ein landwirtschaftliches oder forstwirtschaftliches Grundstück im Umfange von fünf Hektar aufwärts handelt.

(2) Bei der Veräußerung eines solchen Grundstücks im Wege der Zwangsversteigerung bedarf es der Genehmigung bereits für die Abgabe des Gebots (§ 71 des Zwangsversteigerungsgesetzes).“

⁴ Die Einbeziehung der Bodenbestandteile in die Genehmigungspflicht wurde in der Besprechung vom 9. 12. 1936 (o. Anm. 1) nur von den Vertretern des StdF, RForstMstr. und der RfR befürwortet; das RWiM lehnte sie ab, RJuM, RIM und RAM legten sich noch nicht fest. In der endgült. Fassung der KabVorl. (u. Anm. 19) verzichtete das REM auf die Aufnahme der Bodenbestandteile und der Befugnis zur Festlegung eines Höchst- und Mindestgebots (u. Ziff. II) „in der Annahme [...], daß spätere Verhandlungen mit den beteiligten Ressorts uns gleichzeitig die Garantie geben, daß die von uns bei der ursprünglichen Hereinnahme dieser Gebiete verfolgten Ziele auch anderweitig verwirklicht werden können“. Schreiben MR v. Manteuffel/REM an MR Drescher/RJuM, 11. 12. 1936; R 22/2162, Bl. 74.

⁵ ReichserbhofG vom 29. 9. 1933 (RGBl. I S. 685); s. auch Dok. Nr. 175.

zung deutschen Grund und Bodens. Die Verbitterung ist um so größer, als eine beachtliche Anzahl von Landwirten durch unbedingt notwendige Maßnahmen der Wehrmacht ihre Scholle aufgeben muß und nicht in der Lage ist, in Konkurrenz mit dem „reichen Mann“ geeignete landwirtschaftliche Grundstücke zu erwerben. *Auf die mit dem freien Grundstückserwerb im Wege der Zwangsversteigerung verbundenen grenzpolitischen Gefahren sei ganz besonders hingewiesen.* Die Einbeziehung der Veräußerung von Grundstücken im Wege der Zwangsversteigerung wird somit zur zwingenden Notwendigkeit. Der Entwurf sieht bereits die Einschaltung der Genehmigung für die Abgabe des Gebots vor⁶.

Zu II⁷.

Da Personen, die den Erfordernissen der Bundesratsbekanntmachung Genüge tun, die Genehmigung zur Abgabe des Gebots nicht versagt werden kann, und da ferner aus preispolitischen Gründen die Einschaltung eines Höchstbetrages zweckmäßig ist, ist es notwendig, auch das Verfahren der Zuschlagerteilung, falls mehrere Bieter den Höchstbetrag erreichen, zu regeln.

Die Einführung der Genehmigungspflicht bedeutet eine gewisse Ausschaltung des freien Wettbewerbs. Der damit vielleicht verbundenen Gefahr, daß in der Zwangsversteigerung der tatsächliche Wert nicht erreicht wird, kann durch die Festsetzung eines bestimmten Mindestbetrages wirksam begegnet werden. Darin dürfte auch ein genügender Schutz des dinglichen Gläubigers liegen⁸.

Die Einschaltung des Reichsnährstandes in das Genehmigungsverfahren entspricht der bereits heute geübten Praxis.

Zu III⁹.

Nach den bei der Handhabung der Bundesratsbekanntmachung gemachten Erfahrungen war es erforderlich, den Kreis der Stellen, deren Rechtsgeschäfte einer Genehmigung nicht unterliegen, wesentlich einzuzengen; insbesondere schien es zweckmäßig, die Rechtsgeschäfte der Gemeinden, der Körperschaften und der Anstalten des öffentlichen Rechts der Genehmigungspflicht zu unterwerfen. Die Gemeinden pflegen vielfach ihre landwirtschaftlichen Grundstücke zu sehr unter dem Gesichtspunkt reiner Vermögensverwaltung zu sehen. Diese Bodenpolitik der Gemeinden und Anstalten des öffentlichen Rechts hat bisher des öfteren notwendig gemacht, sie darauf hinzuweisen, daß auch sie trotz der Befreiung ihrer Grundstücksgeschäfte von der Genehmigung ebenfalls

⁶ Gerade unter Verweis auf grenzpolit. Erwägungen kritisierte dann der RIM-Vertreter in der Besprechung vom 9. 12. 1936 (o. Anm. 1), daß schon das Ersteigerungsgebot genehmigungspflichtig sein sollte: „In den östlichen Grenzgebieten würden oft zahlreiche Polen Anträge auf Genehmigung eines Gebotes stellen, die dann vorsichtshalber abgelehnt werden müßten. Wenn nur der Zuschlag der Genehmigung unterläge, wäre stets nur eine Entscheidung gegen den Meistbietenden zu treffen.“ Seitens des RJuM wurde indes eingewendet, daß aus verfahrenstechn. Gründen nur die Genehmigung des Gebots in Frage käme.

⁷ Abschn. II des GesEntw. fügte in die Grundstückverkehrsbekanntmachung folg. § 1a neu ein: „(1) Im Falle des § 1 Abs. 1 kann die Genehmigung auch unter Auflagen, im Falle des § 1 Abs. 2 mit der Beschränkung erteilt werden, daß das Gebot einen bestimmten Mindestbetrag erreichen muß, einen bestimmten Höchstbetrag nicht überschreiten darf oder innerhalb eines bestimmten Mindestbetrages und eines bestimmten Höchstbetrages liegen muß.

(2) Werden mehrere Meistgebote abgegeben, so darf der Zuschlag nur an den Meistbietenden erteilt werden, der von der zuständigen Behörde benannt wird.

(3) Vor Erteilung oder Versagung der Genehmigung ist der zuständige Kreisbauernführer zu hören.“

⁸ Gleichwohl äußerte der Vertreter des RWiM in der Besprechung vom 9. 12. 1936 (o. Anm. 1) „Bedenken gegen die Festsetzung von Höchstbeträgen, insbesondere wegen der Wirkung gegen die Realgläubiger“. Aus der KabVorl. wurde dieser Passus gestrichen (vgl. o. Anm. 4).

⁹ GesEntw. Abschn. III gab eine Neufassung des § 2 der Grundstückverkehrsbekanntmachung. Nach Abs. 1 sollte fortan die Genehmigung nur in folg. Fällen nicht erforderlich sein: 1. bei Rechtsgeschäften des Reichs und der Länder; 2. bei solchen zwischen Ehegatten oder in gerader Linie Verwandten und Verschwägerten, „sofern es sich nicht um die Veräußerung eines Grundstücks handelt“; 3. wenn das Grundstück zu einem Erbhof gehörte; 4. „bei Rechtsgeschäften, bei denen die zuständige Behörde bescheinigt, daß es ihrer Genehmigung nicht bedarf“. Als unter Ziff. 4 fallend bestimmte Abs. 2 u. a. alle Landverkäufe zum Zweck der landwirtschaftl. Siedlung, zur Errichtung von Kleinsiedlungen, Kleinwohnungen und Kleingärten. In der KabVorl. wurden die Befreiungen nach Abs. 2 als eigene Ziffern unter Abs. 1 einzeln aufgeführt.

an die Grundsätze der Bundesratsbekanntmachung gebunden sind. Durch die geeignete Auswahl der Behörde, die als Genehmigungsbehörde im Sinne der Bundesratsbekanntmachung anzusehen ist, kann dafür Sorge getragen werden, daß Genehmigung oder Versagung des Rechtsgeschäfts auch die berechtigten Belange der Beteiligten berücksichtigt. In Preußen z. B. wird der zuständige Landrat und als Beschwerdeinstanz der zuständige Regierungspräsident bei seiner Entscheidung auch die Interessen seiner Gemeinden bedenken¹⁰.

Die Rechtsgeschäfte zwischen Verwandten mußten, insbesondere insofern es sich um die Veräußerung eines Grundstücks handelt, grundsätzlich genehmigungspflichtig werden, da die Befreiung der Grundstücksveräußerungsgeschäfte unter Verwandten vielfach benutzt worden ist, den Zielen der heutigen Agrarpolitik entgegenzuarbeiten; z. B. haben Eltern Grundstücksteile an ihre Kinder übertragen, damit ihr Grundbesitz nicht Erbhof ist. Erbauseinandersetzungen unter Geschwistern werden häufig so vorgenommen, daß eine Erbhofbildung vermieden wird.

Die Befreiungsmöglichkeit der Ziffer 3 des § 2 der alten Fassung¹¹ ist weggefallen, da auch hier die Erfahrung gezeigt hat, daß von anderen Stellen Genehmigungen erteilt worden sind, die die Grundsätze der Bundesratsbekanntmachung außer acht lassen¹².

Die Neufassung des § 2 trägt in ihrem Absatz 2 den Belangen der Neubildung deutschen Bauerntums, der Kleinsiedlung sowie der Planung mehr Rechnung als die alte Fassung der Ziffer 1.

Zu IV.

Die Erweiterung des § 3¹³ durch Einschaltung einer Generalklausel ist aus allgemeinen staatspolitischen Gründen notwendig, da einer Reihe von Fällen von nationalpolitischer, rassepolitischer oder allgemein agrarpolitischer Bedeutung unter Zuhilfenahme der bisherigen 5 Ziffern nicht in einem mit den Staatsnotwendigkeiten übereinstimmenden Sinne gesteuert werden konnte¹⁴.

¹⁰ In der Besprechung vom 9. 12. (o. Anm. 1) forderte der RIM-Vertreter gleichwohl „die Befreiung der Gemeinden unter Hinweis darauf, daß ihre Grundstücksgeschäfte schon nach der Gemeindeordnung der Genehmigung bedürfen. In jenem Genehmigungsverfahren könnten die agrar-politischen Interessen berücksichtigt werden“. In der KabVorl. wurde unter § 2 (1) Ziff. 1 neben Reich und Ländern auch die bisherige Genehmigungsfreiheit „der sonstigen Gebietskörperschaften und ihrer Zweckverbände“ aufrechterhalten. Die noch nachträgl. eingefügte Ziff. 2 stellte ferner alle Rechtsgeschäfte der NSDAP genehmigungsfrei.

¹¹ Danach waren genehmigungsfrei alle Rechtsgeschäfte, „die nach anderen Vorschriften der Genehmigung durch den Landesherrn oder eine Verwaltungsbehörde bedürfen und diese erhalten haben“.

¹² Nach dem Ergebnis der Besprechung vom 9. 12. 1936 (o. Anm. 1) wurde dennoch in die endgült. Fassung des § 2 (1) als neue Ziff. 3 eingefügt die Genehmigungsfreiheit „bei Rechtsgeschäften, die nach anderen Vorschriften der Genehmigung eines Reichsministers oder einer obersten Landesbehörde bedürfen und diese erhalten haben“.

¹³ § 3 alter Fassung lautete: „Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn das Grundstück zum Betriebe der Land- oder Forstwirtschaft bestimmt ist und wenn,

– 1.

durch die Ausführung des Rechtsgeschäfts die ordnungsmäßige Bewirtschaftung des Grundstücks zum Schaden der Volksernährung gefährdet erscheint oder

– 2.

das zum Betriebe der Landwirtschaft bestimmte Grundstück an jemanden überlassen wird, der die Landwirtschaft nicht im Hauptberuf ausübt oder früher ausgeübt hat, oder

– 3.

das Rechtsgeschäft zum Zwecke oder in Ausführung einer unwirtschaftlichen Zerschlagung des Grundstücks erfolgt oder

– 4.

durch die Ausführung des Rechtsgeschäfts die Aufhebung der wirtschaftlichen Selbständigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebs durch Vereinigung mit einem anderen zu besorgen ist oder

– 5.

die Übereignung eines Grundstücks unter Ausnutzung der Notlage des Eigentümers zu unbilligen Bedingungen, insbesondere einem erheblich hinter dem Werte zurückbleibenden Preise erfolgen soll.“

¹⁴ Lt. GesEntw. sollte die Eingangsformel des § 3 ersetzt werden durch die Generalklausel: „Die Genehmigung kann versagt werden, wenn der Ausführung des Rechtsgeschäfts ein erhebliches öffentliches Interesse entgegensteht, namentlich wenn ...“ Die Ablösung der ausschließenden durch eine fakultative Fassung hatte der zuständ. Referent des REM, MR v. Manteuffel, in einer Unterredung mit MR Drescher am 31. 8. 1936 als unabdingbar hingestellt, „um in gewissen Fällen, in denen mit den Versagungsgründen des § 3 nicht durchzukommen, der Erwerb gleichwohl aber unerwünscht sei, eine ausreichende rechtliche Handhabe zu erhalten. Als Beispiel wurde genannt der Fall einer jüdischen landwirtschaftlichen Siedlung: Die jüdischen Siedler seien unter erheblichen Schwierigkeiten zur Übertragung des Eigentums auf nichtjüdische Landwirte veranlaßt worden; die jetzige Rechts-

Die Änderung der Fassung Ziffer 2 des § 3¹⁵ ist darauf zurückzuführen, daß, wenn ein Nichtlandwirt, der vor Jahren einmal eine kurze Zeit im Hauptberuf Landwirt war, ein Gut erwarb, die Genehmigung bisher nicht versagt werden konnte.

Zu V, VI, VII.

Die Änderungen der §§ 5, 8 und 9¹⁶ sind notwendig, um entweder formell diese Paragraphen der Neufassung anzupassen oder um die *Einheitlichkeit* der Überwachung des Grundstücksverkehrs sicherzustellen. Aus letzterem Grunde ist es besonders auch mit Rücksicht auf die Verhältnisse in Baden und Hessen¹⁷ notwendig, die weitergehenden landesrechtlichen Vorschriften zu einem bestimmten Termin außer Kraft treten zu lassen.

Zu VIII.

Wenn im § 1 die alte Mindestgrenze der Bundesratsbekanntmachung aufrechterhalten wird¹⁸ und im § 9 die weitergehenden landesrechtlichen Bestimmungen aufgehoben werden, so ist dabei davon ausgegangen, daß in größeren Teilen des Reichs mit dem Erscheinen der neuen Fassung die Mindestgrenze wesentlich herabgesetzt wird. Das wird insbesondere dort der Fall sein, wo grenzpolitische Gründe die Herabsetzung notwendig erscheinen lassen, wo durch den vorherrschenden Kleinbesitz die Grenze bereits jetzt abweichend niedriger festgesetzt worden ist oder wo die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, daß mit Rücksicht auf die Bodenverteilung die Mindestgrenze herabgesetzt werden muß, wie das für einzelne Teile Preußens zutrifft¹⁹.

lage böte keine Handhabe, die Genehmigung zu versagen, wenn diese Juden nun anderwärts landwirtschaftlichen Grundbesitz erwerben würden“. Manteuffel schränkte ein, „daß es nicht beabsichtigt sei, die Aufstellung der Versagungsgründe durch die Generalklausel gegenstandslos zu machen; es solle vielmehr nur für verhältnismäßig wenige Fälle, höchstens 10%, gegenüber dem bisherigen Rechtszustand eine weitergehende Rechtsgrundlage geschaffen werden“. Vm. Dreschers, 31. 8. 1936; R 22/2162, Bl. 52.

¹⁵ Beantragte Neufassung § 3 Ziff. 2: „das zum Betriebe der Landwirtschaft bestimmte Grundstück an jemanden überlassen wird, der nicht als Landwirt im Hauptberuf anzusehen ist, oder“.

¹⁶ § 5 regelte das Anhörungs- und Beschwerderecht, § 8 betraf die Bestimmung der Genehmigungsbehörde durch die obersten Landesbehörden, § 9 das Außerkrafttreten weitergehender landesrechtl. Bestimmungen zum 31. 3. 1937.

¹⁷ Vgl. u. Ziff. VIII.

¹⁸ D. h. Genehmigungspflicht ab einer Grundstücksgröße von 5 ha aufwärts.

¹⁹ In der KabVorl. des Gesetzes wurde die Genehmigungsgrenze allgem. auf 2 ha herabgesetzt. Gleichzeitig mit der Verkündung des ÄndG am 26. 1. 1937 erließ der REM eine *Ausführungsbestimmung* (RGL. I S. 38), der zufolge die kritische Grundstücksgröße in den Ländern Baden, Hessen, Oldenburg, in der Hansestadt Hamburg und einigen preuß. Regierungsbezirken sogar auf 1 ha festgesetzt wurde.

Nachdem sich das REM mit der Herausnahme der in der Besprechung vom 9. 12. 1936 (o. Anm. 1) strittig gebliebenen Passagen gegen Zusicherungen im Verwaltungsweg bereiterklärt hatte (vgl. o. Anm. 4), ging der Rkei am 22. 12. 1936 die KabVorl. des Gesetzes mit einer gekürzten, zur Veröffentlichung bestimmten Begründung zu; R 43 II/194, Bl. 68–75; R 22/2162, Bl. 91–98. Am 15. 1. 1937 setzte der StSRk den REM davon in Kenntnis, daß die Vorlage im Umlaufweg angenommen sei, am 26. 1. fertigte Hitler das *Gesetz zur Änderung der Bekanntmachung über den Verkehr mit landwirtschaftl. Grundstücken* aus (RGL. I S. 32); unter demselben Datum wurde die *Bekanntmachung über den Verkehr mit landwirtschaftl. und forstwirtschaftl. Grundstücken (Grundstückverkehrsbekanntmachung)* in der nun geltenden Fassung neu verkündet (RGL. I S. 35). Amtl. Begründung: DJ 1937, S. 217f. Kommentar durch v. Spreckelsen: ebd. S. 311–314.

Zitierhinweis

Nr. 182 Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung der Bekanntmachung über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken. 19. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d182>